

0000405-32.2018.8.26.0252

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... preso e condenado definitivamente por tráfico de drogas naquela comarca (autos nº 00000012- 26.2016.8.26.0140 - cópia da denuncia e sentença anexa), sendo solto no dia 08/06/2016 (doc. anexo).

Na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando notaram que FELIX dispensou um objeto quando percebeu a aproximação da viatura.

Submetido a revista pessoal, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu - SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000405-32.2018.8.26.0252 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000405-32.2018.8.26.0252

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Félix Ferreira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

Félix Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, trazia consigo, para a venda a terceiros, (05 (cinco) pedras de crack, com peso líquido de 1,48g), conforme auto de exibição e apreensão (fl. 06/07) e laudo de constatação (fls. 10/11), substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. "Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 06 de novembro de 2017, por volta das 17hs, na Rua Jorge Amim Maluf, 10, Ipaussu, FELIX FERREIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 09, trazia consigo, para fins de posterior entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistente em "05 (cinco) pedras de crack, com peso líquido de 1,48g" (fls. 06), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme se apurou, o denunciado é traficante conhecido na cidade de Chavantes - SP, já foi preso e condenado definitivamente por tráfico de drogas naquela comarca (autos nº 00000012- 26.2016.8.26.0140 - cópia da denuncia e sentença anexa), sendo

solto no dia 08/06/2016 (doc. anexo).

Na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando notaram que FELIX dispensou um objeto quando percebeu a aproximação da viatura. Submetido a revista pessoal, os policiais localizaram a quantia de R\$ 13,00 no bolso de sua Bermuda.

Depois, localizaram o objeto dispensado pelo denunciado, tratando-se de 05 (cinco) pedras de crack, devidamente embaladas em forma de tripa, prontas para venda. Destarte, as circunstâncias do fato, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, o dinheiro localizado, bem como as notícias de tráfico na comarca de Chavantes, revelam a prática do comércio ilícito pelo autor. Laudo pericial definitivo às fls. 16/17."

Laudo pericial toxicológico (fls. 21/23 e 178/180).

Folha de antecedentes (fls. 27/29) e Certidões (fls. 32/34 e 74/75).

O réu foi notificado (fl. 141) e apresentou resposta à acusação (fls. 146/147).

Recebida a denúncia em 09 de Março de 2022 (fls. 148/152).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas da acusação. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência, operando-se a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

De outro lado, a defesa pleiteou pela absolvição e subsidiariamente pela desclassificação e apenamento mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Nos termos da manifestação do Ministério Público é de rigor a desclassificação do fato para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, eis que não há provas da destinação do entorpecente ao consumo de terceiros.

Em juízo, FELIX FERREIRA DOS SANTOS negou a prática delitiva. Disse que a droga era dele, mas para consumo pessoal. É de Ourinhos e ficou alguns dias na casa e sua irmã em Ipaussu. Disse que é usuário desde os quatorze anos de idade. Disse que pegou um dinheiro e comprou as pedras para fumar. Chamou neguinho, fumaram duas e guardou as cinco. Estava indo para a casa de Sorozinho e foi abordado pelos policiais. Conheceu Neguinho naquele dia, pois ele é usuário. Tem 24 anos, é amasiado, não tem filhos, está cumprindo pena por tráfico.

As testemunhas também não conseguiram comprovar a destinação do entorpecentes a terceiros.

A testemunha Pedro Augusto Paulin Biancão, policial militar, disse que se recorda vagamente dos fatos. Viram o acusado em patrulhamento no Cocajá e, quando ele percebeu a viatura, dispensou um objeto. Realizada a abordagem, encontraram dinheiro com o acusado e as porções de crack no local dispensado. Na data em questão, ele estava em regime aberto.

No mesmo sentido foi o depoimento de Cassiano de Paula Santos, policial militar, que relatou que não se recorda dos fatos.

Entretanto, operada a desclassificação, verifico a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma abstrata.

Com efeito, o acusado era menor de vinte um anos de idade na época dos fatos, o que aponta ao prazo prescricional de um ano, prazo este já transcorrido entre a data do fato (06/11/2017) e a do recebimento da denúncia em 09/03/2022 (fls.148/149).

Diante do exposto, operada a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Félix Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, pela consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade abstrata, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/2006.

Sentença publicada e transitada em julgado em audiência.

Expeça-se o necessário.

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Ipaussu, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA